

일련번호	9	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	추징, 환불	재정상 조치금액	248,522,000원
수감부서 (처리할 부서)	서울동부지사	처분요구일자	2018.8.14.	회신기일	2018.10.13.

시 정 요 구

제 목 입주자모집공고 승인 후 사후조치 부적정

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무개요

서울동부지사에서는 2016.3.11. 이후 ○○○○○○(주)의 ○○○ ○○ ○○○ 센트럴 외 40개 사업장의 주택분양보증을 [표1]과 같이 발급하였다.

[표1] ○○○○○○(주) ○○ ○○ ○○○ 센트럴 외 40개 사업장 주택분양보증 발급 내역

구분	사업장명	고객명	보증발급일자
1			2018-07-11
2			2018-06-22
3			2018-06-22
4			2018-06-19
5			2018-06-18
6			2018-06-05
7			2018-05-24
8			2018-05-24
9			2018-05-24
10			2018-05-18
11			2018-05-15
12			2018-05-14
13			2018-05-11
14			2018-05-09
15			2018-05-09
16			2018-05-04
17			2018-05-03
18			2018-04-26
19			2018-04-20
20			2018-04-19

구분	사업장명	고객명	보증발급일자
21			2018-04-12
22			2018-04-11
23			2018-04-10
24			2018-04-10
25			2018-04-03
26			2018-03-29
27			2018-03-23
28			2018-03-22
29			2018-03-06
30			2018-02-27
31			2018-02-08
32			2018-02-06
33			2018-01-22
34			2018-01-16
35			2017-12-05
36			2017-06-22
37			2017-04-18
38			2016-12-12
39			2016-10-12
40			2016-06-23
41			2016-03-11

또한, 이 중 (주)○○○○○○○의 ○○ ○○○ ○○○ 1단지 외 6개 사업장의 주택
분양보증을 발급하면서 아래 [표2]와 같이 보증료 3,545,236,000원을 수납하였다.

[표2] (주)○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○ 1단지 외 6개 사업장 주택분양보증 발급 내역

구분	사업장	보증서번호	보증기간	보증금액	보증료
1		01282017-104-0003600	2017.10.23. ~2021.6.30.	68,124,560,000원	330,349,000원
2		01282017-104-0003700	2017.10.23. ~2021.6.30.	33,904,920,000원	162,609,000원
3		01282018-101-0006100	2018.5.4. ~2021.2.28.	588,942,200,000원	2,203,857,000원
4		01282018-101-0007800	2018.5.24. ~2020.4.30.	44,211,300,000원	116,905,000원
5		01282018-101-0006700	2018.5.9. ~2021.8.31.	121,372,300,000원	560,222,000원
6		01282017-104-0003600	2018.6.22. ~2019.11.30.	54,395,500,000원	129,101,000원
7		01282017-104-0003700	2018.6.22. ~2019.11.30.	17,632,000,000원	42,193,000원
계	총 7개 사업장			928,582,780,000원	3,545,236,000

2. 관계법령 등(판단기준)

「보증관리세칙」 제15조에 따르면 영업부서장은 입주자모집공고 승인 후 7일 이내에 입주자모집공고 승인서 사본을 제출받아 보증금액과 보증세대가 동일한지 여부, 대지비 금액이 동일한지 여부, 입주금납부계좌가 동일한지 여부, 보증약관 중 보증채무의 내용과 보증이행대상이 아닌 채무의 표시 및 동일한지 여부, 입주예정월이 동일한지 여부를 확인하고 보증료 추징 등 필요한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 입주자모집공고 승인서 사본 제출 확인 및 전산입력 지연

감사일 현재(2018.7.16.) 서울동부지사에서는 입주자모집공고 승인 후 7일을 경과한 ○○○○○○○(주) ○○○ ○○ ○○○ 센트럴 외 40개 사업장의 입주자모집공고 승인내역 전산입력을 지연하였다. 이 중 24개 사업장은 입주자모집공고 승인권자인 지방자치단체장의 승인서 사본 제출 여부를 확인하지 않았고, 17개 사업장은 승인서 사본 제출 이후 전산입력을 지연하였다. 그 상세 내역은 아래 [표3]과 같다.

[표3] 입주자모집공고 승인서 사본 제출 및 전산입력 지연 내역

구분	사업장명	고객명	보증발급일자	승인통보일자
1			2018-07-11	-
2			2018-06-22	2018-06-28
3			2018-06-22	2018-06-28
4			2018-06-19	-
5			2018-06-18	-
6			2018-06-05	2018-06-05
7			2018-05-24	2018-05-25
8			2018-05-24	-
9			2018-05-24	-
10			2018-05-18	2018-05-21

구분	사업장명	고객명	보증발급일자	승인통보일자
11			2018-05-15	2018-05-17
12			2018-05-14	-
13			2018-05-11	2018-05-16
14			2018-05-09	2018-06-15
15			2018-05-09	-
16			2018-05-04	2018-05-04
17			2018-05-03	2018-05-12
18			2018-04-26	-
19			2018-04-20	-
20			2018-04-19	2018-04-19
21			2018-04-12	2018-04-12
22			2018-04-11	-
23			2018-04-10	-
24			2018-04-10	-
25			2018-04-03	-
26			2018-03-29	-
27			2018-03-23	-
28			2018-03-22	2018-03-22
29			2018-03-06	-
30			2018-02-27	-
31			2018-02-08	2018-04-23
32			2018-02-06	-
33			2018-01-22	-
34			2018-01-16	2018-01-18
35			2017-12-05	-
36			2017-06-22	-
37			2017-04-18	-
38			2016-12-12	2016-12-21
39			2016-10-12	2016-11-03
40			2016-06-23	-
41			2016-03-11	-

나. 입주예정월 변경에 따른 보증료 정산 지연

○○도 ○○시장 등 7개 주택분양보증 발급 사업장의 관할 지방자치단체장은 입주자 모집공고를 승인하고 그 내용을 공사에 통지하였고, 그 내용 등은 아래 [표4]와 같다.

[표4] (주)○○○○○○○ ○○ ○○○ 휴티스 1단지 외 6개 사업장 입주자모집공고 승인 내역

구분	사업장	승인 통보일	입주 예정월			정산 보증료	비고
			모집공고	분양보증발급	차이		
1		2017.10.27.	2021년 6월	2021년 5월	입주예정월 1월 지연	7,358,000원	추징
2		2017.10.27.	2021년 6월	2021년 5월	입주예정월 1월 지연	3,622,000원	추징
3		2018.05.25.	2020년 4월	2020년 3월	입주예정월 1월 지연	5,118,000원	추징
4		2018.06.28.	2019년 11월	2019년 10월	입주예정월 1월 지연	7,594,000원	추징
5		2018.06.28.	2019년 11월	2019년 10월	입주예정월 1월 지연	2,482,000원	추징
소계	추징 5개 사업장					26,174,000원	
4		2018.06.15.	2021년 6월	2021년 7월	입주예정월 1월 단축	14,320,000원	환불
소계	환불 1개 사업장					14,320,000원	
합계	총 7개 사업장 정산					40,494,000원	

공사에 통지된 입주자모집공고에 따르면 해당 사업장들의 입주예정월은 보증서 발급시 제출한 입주예정월과 차이가 있으므로, 각각의 입주예정월이 동일한지 여부를 확인하고 보증료 추징 등 조치를 취하여야 했다.

그런데, 서울동부지사에서는 감사일 현재(2018.7.16.) 동 사업장의 입주자 모집 공고 승인 후 7일 이상 경과하였음에도 불구하고 입주예정월이 불일치한 것을 확인하여 보증료 추징 등 필요한 조치를 취하지 않았다.

그 결과 서울동부지사는 입주자모집공고 승인 과정에서의 입주예정월 지연에 따른 추가보증료 26,174,000원을 추징하지 않았고, 단축에 따른 정산보증료 14,320,000원을 환불하지 않았다.

다. 대지비 금액 등 변경에 따른 보증료 정산 지연

통지된 입주자모집공고에 따르면 (주)○○○○○○○의 ○○ ○○○○○ 주택재건축 정비사업장과 ○○○○○○(주)의 ○○ ○○○ 롯데캐슬 ○○○○ 2차 사업장의 타입별 대지비와 보증서 발급시 제출한 대지비는 차이가 있으며, 그 내용은 아래 [표5], [표6]과 같다.

[표5] ㈜○○○○○ ○○ ○○○○○ 주택재건축정비사업장 대지비 등 내역

주택형 (타입)	층	해당 세대수	공급금액(모집공고)			공급금액(분양보증발급)		
			대지비(원)	건축비(원)	합계(원)	대지비(원)	건축비(원)	합계(원)
84B	10~19층	2	226,398	162,602	389,000	204,864	147,136	352,000

[표6] ○○○○○○㈜ ○○ ○○○ 롯데캐슬○○○○ 2차 사업장 대지비 등 내역

주택형 (타입)	층	해당 세대수	공급금액(모집공고)			공급금액(분양보증발급)		
			대지비(원)	건축비(원)	합계(원)	대지비(원)	건축비(원)	합계(원)
84A	1층	12	344,086	303,914	648,000	302,346	329,654	632,000
	2층	14	344,086	310,914	655,000	302,346	335,654	638,000
	3층	14	344,086	317,914	662,000	302,346	342,654	645,000
	4층	15	344,086	330,914	675,000	302,346	355,654	658,000
	5층이상	192	344,086	340,914	685,000	302,346	369,654	672,000
84B	1층	21	343,926	298,074	642,000	302,204	322,796	625,000
	2층	22	343,926	305,074	649,000	302,204	329,796	632,000
	3층	23	343,926	312,074	656,000	302,204	336,796	639,000
	4층	23	343,926	325,074	669,000	302,204	349,796	652,000
	5층이상	277	343,926	335,074	679,000	302,204	362,796	665,000
101A	1층	2	412,905	339,095	752,000	362,815	376,185	739,000
	2층	2	412,905	347,095	760,000	362,815	384,185	747,000
	3층	2	412,905	354,095	767,000	362,815	391,185	754,000
	4층	2	412,905	370,095	783,000	362,815	407,185	770,000
	5층이상	28	412,905	382,095	795,000	362,815	423,185	786,000
101B	1층	9	412,417	329,583	742,000	362,388	367,612	730,000
	2층	11	412,417	337,582	750,000	362,388	375,612	738,000
	3층	11	412,417	345,583	758,000	362,388	383,612	746,000
	4층	11	412,417	361,583	774,000	362,388	398,612	761,000
	5층이상	150	412,417	372,583	785,000	362,388	414,612	777,000
116A	1층	6	473,620	369,380	843,000	416,167	411,833	828,000
	2층	6	473,620	378,379	852,000	416,167	419,833	836,000
	3층	6	473,620	386,379	860,000	416,167	428,833	845,000
	4층	6	473,620	404,380	878,000	416,167	446,833	863,000
	5층이상	65	473,620	417,380	891,000	416,167	463,833	880,000
116B	1층	2	473,701	361,299	835,000	416,238	404,762	821,000
	2층	2	473,701	370,300	844,000	416,238	412,762	829,000
	3층	3	473,701	379,300	853,000	416,238	421,762	838,000
	4층	3	473,701	396,299	870,000	416,238	439,762	856,000
	5층이상	61	473,701	409,299	883,000	416,238	456,762	873,000
132TA	2층	2	538,511	376,489	915,000	473,183	578,817	1,052,000
	3층	2	538,511	386,489	925,000	473,183	589,817	1,063,000
	5층이상	12	538,511	419,489	958,000	473,183	632,817	1,106,000
132TB	2층	2	538,511	364,489	903,000	473,183	567,817	1,041,000
	3층	2	538,511	402,489	941,000	473,183	611,817	1,085,000
	5층이상	6	538,511	416,490	955,000	473,183	632,817	1,106,000
135T 135T	1층	2	548,431	362,569	911,000	481,903	583,097	1,065,000
	2층	2	548,431	371,569	920,000	481,903	594,097	1,076,000
	4층	2	548,431	400,568	949,000	481,903	627,097	1,109,000

주택형 (타입)	층	해당 세대수	공급금액(모집공고)			공급금액(분양보증발급)		
			대지비(원)	건축비(원)	합계(원)	대지비(원)	건축비(원)	합계(원)
136TA	5층이상	14	548,431	414,569	963,000	481,903	649,097	1,131,000
	2층	2	552,038	372,962	925,000	485,071	597,929	1,083,000
	5층이상	8	552,038	414,962	967,000	485,071	652,929	1,138,000
136TB	1층	2	553,615	364,385	918,000	486,459	589,541	1,076,000
	3층	2	553,615	384,385	938,000	486,459	612,541	1,099,000
	4층	2	553,615	403,384	957,000	486,459	634,541	1,121,000
	5층이상	12	553,615	417,385	971,000	486,459	656,541	1,143,000
136TC	3층	2	553,615	386,385	940,000	486,459	612,541	1,099,000
	5층이상	6	553,615	419,385	973,000	486,459	656,541	1,143,000
189	16층,18층	2	766,952	1,568,048	2,335,000	673,917	1,661,083	2,335,000
195	18층,20층	3	791,013	1,621,986	2,413,000	695,058	1,717,942	2,413,000
234	18층	1	950,441	1,910,559	2,861,000	835,145	2,025,855	2,861,000
243	16층	2	988,110	1,980,890	2,969,000	868,244	2,100,756	2,969,000
244A	20층	2	990,581	2,002,419	2,993,000	870,416	2,122,584	2,993,000
244B	18층,20층	1	991,189	2,025,811	3,017,000	870,949	2,146,051	3,017,000
계			27,632,117	28,779,880	56,412,000	24,280,125	34,518,875	58,799,000

그런데 서울동부지사에서는 감사일 현재(2018.7.16.) 대지비 금액 등이 불일치한 것을 확인하여 보증료 추징 등 필요한 조치를 취하지 않았고, 그 결과 서울동부 지사는 대지비 금액 등 변경에 따른 정산보증료 208,028,000원(○○○○○ 주택 재건축 817,000원/○○ 롯데캐슬○○○○ 2차 207,211,000원)을 환불하지 않았다.

관계부서 의견 서울동부지사는 감사결과를 받아들이면서 변경기간 등의 보증료를 추징 및 환불하고, 입주자모집공고 승인내역 확인에 만전을 기하여 향후에는 이러한 일이 재발하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울동부지사장은 ○○○○○○(주) ○○○ ○○○ ○○○ 센트럴 외 40개 사업장의 입주자모집공고 승인서를 확인하여 전산 입력 후 필요한 조치를 취하시기 바라며, (주)○○○○○○의 ○○○ ○○○ ○○○ 1단지 외 6개 사업장의 입주예정월 변경과 관련하여 보증기간 연장 등 조치를 취하고, 보증료 40,494,000원을

정산(추징 26,174,000원, 환불 14,320,000원) 추징 및 환불하시기 바라며, (주)○○○
○○의 ○○ ○○○○○ 주택재건축정비사업장 외 1개 사업장의 대지비 등 변경
과 관련하여 보증료 208,028,000원을 정산(○○○○○ 주택재건축 환불 817,000원,
○○○ 롯데캐슬○○○○ 2차 환불 207,211,000원) 환불하시기 바랍니다.(시정)